

RESUMEN DE ESCRITURA PÚBLICA

Análisis y datos relevantes para crédito hipotecario

■ AVISO: El presente análisis es de carácter informativo. La aptitud definitiva para un crédito hipotecario debe ser confirmada por el banco acreditante, un escribano y/o asesor legal habilitado.

1. DATOS DE LA ESCRITURA

Escritura N°	38
Fecha	12 de diciembre de 2018
Notario autorizante	Gonzalo Andrés Fenollar
Registro Notarial	N° 974 de Capital — Mendoza
Tipo de acto	Compraventa + Afectación al Régimen de Protección de la Vivienda
Vendedora	Titulizar S.A. — CUIT 30-68418065-3
Apoderado vendedora	Daniel Mauricio Jakubson — DNI 13.084.630
Compradora / Titular	Verónica Noemí Pedemonte — DNI 30.212.529 — CUIL 27-30212529-0

2. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

Denominación	Fracción 4A + 1,37% indiviso sobre Pasaje Comunero de Indivisión Forzosa
Ubicación	Barrio Azcuénaga Residencias — Calle Azcuénaga 2.331, San Francisco del Monte, Guaymallén, Mendoza
Superficie (Fracción 4A)	189,66 m ² (según título y plano de mensura aprobado)
Plano de mensura	Agrimensor Diego M. Delu Notti — Junio 2016 — Aprobado Catastro N° 04 79630
Límites	N: Pasaje Comunero (8m) · S: Fracción 5 (10,43m) · E: Pasaje Comunero (15,24m) · O: Fracción 4B (18m)
Matrícula Registro (Frac. 4A)	N° 400383491 — Asiento A1 — Inscripto 24/04/2013
Matrícula Registro (P.C.I.F.)	N° 400440529 — Asiento A1 — Inscripto 26/10/2016
Nomenclatura catastral (Frac. 4A)	04100202310000700001
Padrón Territorial (Frac. 4A)	74085838
Avalúo Fiscal 2018 (Frac. 4A)	\$248.094

Padrón Municipal Guaymallén	117618
Cuenta AYSAM	059-3133942-000-0

3. PRECIO Y CONDICIONES DE LA VENTA

Precio total de venta	\$636.998 (pesos seiscientos treinta y seis mil novecientos noventa y ocho)
Estado del pago	Totalmente cancelado con anterioridad a la escritura
Comprobante de pago	Factura N° 00000077 de fecha 27/06/2016 emitida por Titulizar S.A.
Tradición del inmueble	Efectuada con anterioridad al acto escriturario
Impuesto de Sellos retenido	\$18.608
Impuesto a las Ganancias	No se efectuó retención (precio cancelado previamente)
Derecho de riego (Irrigación)	Renunciado por Expediente 736799-3
Expensas comunes	Sin deuda al momento del acto

4. GRAVÁMENES, CAUTELARES Y SERVIDUMBRES

Estado registral al momento de la escritura (certificados del 05/12/2018):

Embargos / Cautelares	NINGUNO — Libre de todo gravamen y/o contrato vigente
Inhibiciones vendedora	NO se registran

Servidumbres como predio sirviente (3 inscriptas — PERPETUAS):

Asiento B2	Servidumbre de tránsito gasoducto · perpetua y gratuita	Distribuidora de Gas Cuyana S.A.
Asiento B3	Servidumbre de tránsito y acueducto · continua aparente y gratuita	Provincia de Mendoza — AYSAM
Asiento B4	Servidumbre administrativa de electroducto y paso · convencional, gratuita y perpetua	EDEMSA

5. ANÁLISIS DE APTITUD PARA CRÉDITO HIPOTECARIO

FACTORES FAVORABLES

- ✓ Dominio inscripto a nombre de la titular (Verónica Noemí Pedemonte) en el Registro de la Propiedad Raíz.
- ✓ Libre de embargos, cautelares y gravámenes al momento de la escritura.
- ✓ Vendedora no inhibida para disponer de sus bienes.
- ✓ Precio íntegramente cancelado — título con tradición perfecta.

✓ Plano de mensura aprobado por Catastro provincial — superficie de 189,66 m² claramente determinada.

✓ Inmueble ubicado en barrio privado con reglamento y administración establecidos.

FACTORES QUE REQUIEREN ATENCIÓN / PUEDEN CONDICIONAR EL CRÉDITO

■ CRÍTICO — Afectación al Régimen de Protección de la Vivienda (Art. 244 CCyC)

El inmueble fue afectado como bien de familia/vivienda. Para constituir hipoteca, la titular DEBE desafectar expresamente antes o en el mismo acto de hipoteca. Sin desafectación previa, ningún banco aceptará el bien como garantía ejecutable.

■ IMPORTANTE — Servidumbres perpetuas (3 inscriptas)

Existen 3 servidumbres perpetuas a favor de Gas Cuyana, AYSAM y EDEMSA. Los bancos generalmente las aceptan si no afectan la edificabilidad ni el valor, pero deben ser declaradas y evaluadas caso a caso por el acreditante.

■ IMPORTANTE — Poder especial irrevocable a Titulizar S.A. por 20 años

La compradora otorgó poder irrevocable a Titulizar S.A. para actos relacionados al sometimiento al régimen de Propiedad Horizontal Especial. Puede generar observaciones bancarias sobre la libre disponibilidad del bien.

■ A VERIFICAR — Estado actual de la Propiedad Horizontal Especial

Al momento de la escritura (2018), el PH Especial del barrio estaba 'en constitución'. Si aún no fue constituido formalmente, puede haber observaciones registrales. Verificar estado actual en el Registro de la Propiedad Raíz.

■ A VERIFICAR — Libre deuda de expensas actualizada

El banco exigirá certificado de libre deuda de expensas al día de la solicitud, emitido por la administración del Conjunto Residencial Azcuénaga.

6. CONCLUSIÓN

El título presenta condiciones de base sólidas (dominio inscripto, sin gravámenes, superficie determinada, precio cancelado). Sin embargo, la **afectación al Régimen de Protección de la Vivienda** es el principal obstáculo para una hipoteca: requiere desafectación expresa por parte de la titular. Una vez resuelta esa condición, y verificado el estado actual del PH Especial y la libre deuda de expensas, el título tendría aptitud para ser ofrecido como garantía hipotecaria, sujeto siempre a la evaluación final del banco acreditante.